އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121   އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ   15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ޔަގީންކަން ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާނެކަމާއި، [illegible] ކުށް ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ބެކްގްރައުންޑް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ގދ. ވާދޫ، ސަބާހިމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރުހުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އެހެން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެން، [illegible] ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަނޑު ފިރިހެން ކޮއްކޮއާއި [illegible] އިޒާމް ޒާހިރު [illegible] ގޮސްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޝަރީޢަތް

މި ޝަރީޢަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަކީ [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުރަވެފައިވަނީ [illegible] ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބުރަވެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިބަހުން ބާރުލިބިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މަންޒަރު ދުށް ފެނުނު (2 ދޭއް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގައި އިޖާމް ޖާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗަރ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮމްޕޮނަންޓުގެ ދެ ސައިޓް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓެއް އިޖާމް ޖާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްދެއްވި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން އިޖާމް ޖާހިރު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލެވުނެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ބަލާފައި، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަހާ އަދަދުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާހިރު 13 އޭޕްރިލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު، ފަނޑިޔާރު ހުޖައިރާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ތަޢުރީފުކޮށްދީފައިވާ ޖިމާޢުގެ ޖިންސީ ގުޅުމަކީ އެހެން މީހާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހާގެ ހުއްދަ ނުލައި ވެއްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖާހިރުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފުރާޅުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ޖިސްމުގެ އެހެން ގުނަވަނަކަށް ވެއްދިކަން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ފުރިހަމަ ސާބިތުވާ މިންވަރަކަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހެކިތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރާ ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޝަރީޢަތުގައި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އެނަލިސްޓް ހާޒިރުނުކޮށް ސާބިތުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަޖާ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެކީގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރާ ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން އިޖާމް ޖާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުނު ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވީ ހިނގައިދާނެ އެހެން ދިމާވުންތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނެޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ދިމާވެދާނެ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ވީމާ ޕެނެޓްރޭޝަން ފެނިފައިވާ ހެކިތަކަށް ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އާއި އިޖާމް ޖާހިރު ބައްދަލުވެ ގުޅުމެއް ހުރި ކަމާއި، ތެދު ވަޒަންކޮށް ޝަކުވާކުރި މީހާ އުފެދޭ ކަމަށާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ޖިސްމާ ގުޅޭ ގޮތަކަށް ޑީ.އެން.އޭ ޓްރާންސްފަރ ވެދާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޕީ.އެސް.އޯ ހެޔޮގެ އިތުރުން ޑްރަގުން ފާސްކުރި 2 ދުވަސް ކުރިން ތަޙުޤީޤު ފަށާފައިވަނިކޮށް މި މައްސަލައިގައި ތިއްބެވި ވަކީލުން މާ
ބޮޑަށް ހުރި ހިސާ ކަމަށާއި، ފުޅައިނަލް ސާބިތުކުރުން ޕީ.އެސް.އޯ ނުފުރުމަކީ ކުރި ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި
ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުކުރުމެއް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ހެކިތަކުގެ ބަރުދަން ބާރުގަދަ ހެކި ހުރިކޮށް
ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ރައުޔުގައި، ޝަރީޢަތުން ދިފާޢުން ހުށަހެޅި ޝަރުޢީ ހެކިތަކާއި ދޮގުހަދާފައިވާ ރައްޔިތުން ކަމަށާއި، އެ
ދިފާޢުގެ ހެކިބަސްތަކަށް ދެކިފައިވާ ބުރަ ނުވާކަމަށާއި، އެ ހެކިބަސްތަކުން ސާބިތުކޮށްދިން ނުކުރެވޭނެ ކަމުގައިވާ ޝައްކު އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ސިފަތަށް
ފުރިހަމަޝަރުތުގެ ބަލަހަށް ފާނުނުކަން އެކުލެވޭ ނިޔަތް ކަމަށެވެ. އަދި ކަމާއި ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުތަކުން ޕީ.އެސް.އޯ ފުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުރަލާން
ވަގުތުއިރާދާކުރުގެ މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީ ބަޔާން ދެނެގަތުމަށް ބަލާ ހެކިބަސްދީފައިވާ ތުހުމަތުގެ ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަރުޢީ ހެކިބަސްތަކުގެ ގޮތުގައި
(character) ރިޔާޖްއަބަތީން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެނިގެން ކަމަށް
ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުހައްމަދުގެ ރައުޔުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ތާއީދުކުރައްވައި،
ތަފާތުވަނީ އެ އުސޫލުތައް ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ތަޙުޤީޤުގައި، އިޖުރާއީ ހާލަތު
ވަޒަންކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ގޮތުގައި ޝުހޫދުބަލަން ކުރުމުގެ ސިޓުއޭޝަން ދައްކާ ތަފާތުތަކުގެ ހުކުމަކަށްވުރެ ޕާޓީއަށް ބިލެތް ގާތްކުރުމަކީ، އެ ބަލަން ޢަދަދު
ފުރުން ދޭ ދެވިތަގެ ދެވަނަ ޖީ.އެސް.އޯ ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާއިން ބާރުލިބޭ ކަމަށާއި، ވަޒަނަށް ސާފުބެހިން ޖީ.އެސް.އޯ ސަރުކާރުގެ ކަން
ނިޔަތެއްކަން ދަލީލުތަކުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހުކުމް ނިންމަކަން ދެވަނަފުން ޖާބިރު ކަމަށާއި، ދެވަނަ ފަރާތުގެ ބަސްދީފައިވާ ތަޙުޤީޤުގެ
ދެވަނަ ނިޔާވަތުގެ ތަޙުޤީޤުތަކުން ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ޙަސަންކަމަލް އިބްރާހީމް ފެށި މި ހުކުމަށް
ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ
ހުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދުމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދުމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދުމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލީ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ރުހުން ނުލިބުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ދުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހެކިތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ދުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރާ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ދުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް [illegible] [illegible]، ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާ ކުށްތަކަކަށްވާތީއާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވ. [illegible] [illegible] [illegible] ޤަޟިއްޔާ (2021/SC-A/83) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ވ. [illegible] [illegible] ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި [illegible] [illegible]، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން [illegible] ރޭޕްގެ ކުށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

8. ޖިންސީ ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ހޯދަށް ދުރުން މީހަކު ނެތް ނަހަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތް އާނާ ހިތަކުރި ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެނުން މީހާގެ ހިޔަވަހި، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހައްކާއި ޝަރަފާއިން އެ ހިޔަވަހި ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހިޔަވަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވާ އެހަކަށް މައްސަލަތަކުގައި ފުރިހަމަ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކު ހެކި ހުށަހެޅުނަމަ ނުވަތަ އެ ކުއްލަށް ބާރުގަދަ އެހެނިހެން ޝަހާދާ ހުށަހެޅިނަމަ، ބުނެވުނު ކުށް ސާބިތުކުރުން ފުދެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި ހޯދިގެން ބުނެވުނު ކުށް ސާބިތުވާފަދަ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ބުނެވުނު ކުށް ސާބިތުވުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކާ ބާރުތުނިމި އެހެން ހެއްކާ ނުވަތަ ޝަހާދާއެއް އަންނަން ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނުނު ހާލަތުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހެކި ކޮރޯބޮރޭޓްކުރުމަށް (ހ) ޖިމާޢެއް އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ޝަހާދާއެއް، (ށ) ކުށްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ޝަހާދާ އަދި (ނ) ރުހުން ނެތްކަން އެނގޭ ޝަހާދާ ހުރުމުން ބުނެވުނު ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަހާއި ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ޝަހާދާ ލިބިފައިވާއިރު، ވަޖައިނަލް ސްވޮބްއިން ފިރިހެނެއްގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވުމަކީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަކަމަށް ކަން ނުދިނިހާކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސާފްކުރުމާ ނުހި ގުމައި، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު އަދަބުވާއި ތަމްން ފަދަ ކަންކަމަށް ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީ.އެން.އޭ ނުލިބުމުން ދުރުވެދިޔަކަން ސަބަބުވެދާނެއެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތު ހިތައިގު ބަދަލުވިޔަސް ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހިޔަވަހުން ބާރުގަދަ ސައިންޓިފިކު ހެއްކެވެ.

15. ބޭރުގެ ތަޙްލީލުގެ އެއް ބުރުނަކީ ބުރުން ނެތުމެވެ. ބުރުންއޮތިކަން ނުވަތަ ނުންނަކަން ދެނެންވަނީ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ ހިންގާދު އޮންނަންވާނީ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަން ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކުން، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދާލުމެވެ. އެންމެ ގޮތެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގާފައިވުމުގެ މައްޗަށް ބުރުން ބަލަމުން ތާއީދަން އޮތްކަމުގައި ބަލައިގެން ނިންމާނީއެވެ. އޭގެ ހިނދުކޮޅެއް ކުރިން ބުރުމުމަތި ގޮތުން ހިނގިޔަސް، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކުން އެކަމުގެ މައްޗަށް އިންކާރު އެއްވަމިފްސް އެއްވަރުކަމެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާއި ގޮތިންދުމަން އެދުނުކަމަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ދެކޮޅުވުމާއި، އެކަމަށް ހިތުހާ ބަހުން ބާރުލިބިދިނުން ބުނުން ނެތްކަން ދޭހަވެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ތަޢުލީމާއި، އިޖުތިމާޢީ ހާލަތް ވަޒަންކުރި ފަރާތްތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ގަވާޢިދާއި ފުރުއްކުމެއް ނެތިނަމަ، އެ ހިމަޔާދިނުމަކީ ކުރުކަމަން ޒިންމާދާރުވާން ކަރުތެވެ.

18. ހެކިވެރިއެއްގެ ތަހުޤީޤު ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަހާ ދެމެދު ފުށުއަރުމެއް އޮތް ނަމަވެސް، އެހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިވެރިޔާގެ ތަހުޤީޤު ބަޔާނަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ، އެއީ ހެކިބަސް ނަފީވާވަރުގެ ފުށުއަރުމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެކަނި މައްސަލައެއްގައި މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށައެޅޭނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަން ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުށައެޅޭނަމަ، ޝައްކުގެ ކުރިން ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އަނިޔާލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކޮރޮބަރޭޓްކުރެވިދާނެކަން، ދަރުބާލިބާ ފަރާތް ކުރުކުރަވާލުކަން ފަސޭހައަރަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

20. ހަމައެހެން ޒިނޭގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަނިގެންވާ މިންވަރަން މީހަކު ކުން [illegible] ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ [illegible] ގާތްކުރާ މިންވަރުން [illegible]، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަހުޤީޤުގެ [illegible] ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލްބެންޗުން [illegible] (2021/SC-A/18) ގެ ފައިސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޒާމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޝައްކުން ދުރު ކަށަވަރުވުމެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހެކިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑު ބަރުދަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިކަން ލޯތަކުން ފެނުނު ހެކިވެރިއަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ދެކޮޅުނުވާނަމަ އެ ހެކިބަހަށް ބަރޯސާވެގެން މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ދަލީލު ހުށަނާޅާ ނަމަ، ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޖިސްމާނީ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި ތުހުމަތު ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޖިސްމާނީ ހެއްކަކީ ބާރުދޭ ހެއްކެއް ނުވަތަ ތާއީދުކުރާ ހެއްކެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުނު ހާލަތުގައި، (ހ) ކޮޓަރިއެއްގައި އޮތް ކަމަށް ދެކިފައިވާތީ، (ށ) ކުށްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ އެ ތަނުގައި ހުރިކަމާއި (ނ) ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް އެ ތަނުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ހެކި ހުރުމުން ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދެއެވެ.
8. ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ޝަރީޢަތް ފެނުނު ހެކިން ގިނަފަހަރު ނުފެނޭ އަދި ބަލައި ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ހެކިތަކެއްގައި ނުވަތަ ސިއްރު ވަންހަނާ ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށްވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޝްތާޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުޝްތާޤު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ހުރި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަޔާނީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ދިރާސާކޮށްގެން މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުރި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަޠްބީޤުކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ތުހުމަތުގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރެވިފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ޤަރީނާއާ އެ ބަސް ގުޅުވާލެވުމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ހުރި މިންގަނޑެއް އޮތްކަން އެނގެން ނެތުމުން، އަޙްމަދު މުޝްތާޤު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެއެވެ. (ހުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަލީ އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަލީ އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަލީ އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

16.1 ފެބުރުވަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

.2 އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާޤިޢާއަކީ އަނިޔާވެރިވުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

3.1 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ރޭޕްކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަހުން އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތުގެ ރުހުން އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

.1 ހައްދާއި ޒިނާގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުރު ކުށް ކުރިކަމަށް ޤާޠިޢަން ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ތަޢުޒީރާ ގޮތުން ދިނުމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ، އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދަވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ދައުރުތަކުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)